

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085011-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: LISETE ALVES DE SOUZA COSTA

RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN

MEDIDA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BANCO CENTRAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSÁRIO AGUARDAR A ADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR NÃO DEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5085011-97.2024.4.02.5101

510014877577 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085011-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: LISETE ALVES DE SOUZA COSTA

RECORRIDO: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

"[...]

Quanto ao pedido de tutela de urgência, sua concessão reclama o preenchimento das condições do art. 300, caput, do CPC, que impõe a presença, ao mesmo tempo, de probabilidade do direito alegado pela parte autora e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, da mesma forma que o art. 4º da Lei nº 10.259/2021, que permite, ainda, a sua concessão de ofício pelo magistrado.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária dos fatos aventados pela parte autora, em sua petição inicial, não constato a presença de plausibilidade jurídica suficientemente robusta para deferir a tutela de urgência pleiteada, notadamente pela decisão colacionada a seguir, a qual revela a necessidade da comprovação da dependência econômica em relação ao ex-cônjuge, para manutenção no Plano de Saúde ofertado pelo Banco Central:

Decisão

Consoante se verifica no acordo de fls. 03/08, em sua Cláusula Décima Segunda: "Configurada a dependência econômica das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Requerentes, com relação ao 1º Requerente, haverá a manutenção da permanência das Requerentes junto ao plano de saúde do BC Saúde, previsto no artigo 15 da Lei 9.650/98, e consoante artigo 10-A c/c artigo 23, § 2º da Lei 10.366/90."

A natureza jurídica dessa obrigação que assumiu o ex-cônjuge varão é de prestação alimentícia, significa que a obrigação é do alimentante e não do Banco Central ou do PASBC, pois o acordo não obriga e nem pode obrigar terceiros. Também não é dado a ninguém o direito de transferir benefícios a outrem, sem anuência daquele que concede o benefício.

Nessa linha de raciocínio, é possível ao ex-cônjuge varão prestar os alimentos ao ex-cônjuge virago, na modalidade de fornecimento de plano de saúde, desde que observadas as regras do empregador e do plano de saúde, o que não ocorreu.

Desta forma, deve ser aplicada a Cláusula Décima Terceira, devendo o cônjuge varão custear um plano de saúde com cobertura equivalente.

Expeça-se o ofício requerido às fls. 164, para a PASBC.

O ofício deverá ser protocolado pela parte interessada.

Assim, trata-se de questão a ser aferida em melhores condições, posteriormente à resposta da parte contrária, quando, então, este Juízo disporá de elementos mais detalhados e circunstanciados para poder avaliar a pretensão autoral.

*Isto posto, diante da ausência do pressuposto inserido no caput do art. 300 do CPC, **INDEFIRO**, por ora, a tutela antecipada requerida.*

Cite-se a parte ré para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Dentro deste prazo, deverá se manifestar sobre a possibilidade de conciliação, deduzindo, se for o caso, os termos de proposta nesse sentido, ou apresente(m) contestação, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.259/2001, e do parágrafo 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2002 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais.

Inverto o ônus da prova, à luz do art. 373, §1º, do CPC, pela teoria da carga dinâmica, considerando que a ré tem maior facilidade em fornecer ao Juízo as provas necessárias ao julgamento da causa, e determino que o Banco Central do Brasil junte aos autos, com a contestação, todas as informações e documentos que levaram ao indeferimento do pedido de permanência da parte autora no Programa de Assistência a Saúde do Banco Central, na condição de dependente do servidor Marcelo de Medeiros Costa.

Caso a parte ré apresente, a qualquer tempo, proposta de acordo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, venham conclusos para sentença homologatória.

Após, venham-me conclusos."

Liminar indeferida - evento 4, DESPADEC1.

Contrarrazões do Banco Central do Brasil - evento 9, CONTRAZ1.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 04, que passa a fazer parte constante do presente voto. Vejamos:

A parte autora ajuizou ação em face do Banco Central do Brasil pretendendo a sua manutenção no Programa de Assistência à Saúde do Banco Central, na qualidade de dependente de seu ex-cônjuge.

Narra ter sido casada, no período de 12/07/1997 a 03/03/2021, com o Sr. Marcelo de Medeiros Costa, funcionário do BACEN e que sempre foi dependente dele no Plano de Saúde da instituição (evento 1, ANEXO3).

Alega que, na homologação de acordo extrajudicial, ficou estabelecido que seria mantida como dependente no plano de seu ex-cônjuge (evento 1, ANEXO2). Contudo, afirma que após da manifestação do BACEN na ação de divórcio, o Juízo determinou que o ex-cônjuge deveria custear outro plano de saúde, posto que não preenchidos os requisitos para a manutenção da Autora no Programa de Assistência à Saúde do BACEN (evento 1, INIC1, fl. 03).

Decisão

Consoante se verifica no acordo de fls. 03/08, em sua Cláusula Décima Segunda: "Configurada a dependência econômica das 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Requerentes, com relação ao 1º Requerente, haverá a manutenção da permanência das Requerentes junto ao plano de saúde do BC Saúde, previsto no artigo 15 da Lei 9.650/98, e consoante artigo 10-A c/c artigo 23, § 2º da Lei 10.366/90."

A natureza jurídica dessa obrigação que assumiu o ex-cônjuge varão é de prestação alimentícia, significa que a obrigação é do alimentante e não do Banco Central ou do PASBC, pois o acordo não obriga e nem pode obrigar terceiros. Também não é dado a ninguém o direito de transferir benefícios a outrem, sem anuência daquele que concede o benefício.

Nessa linha de raciocínio, é possível ao ex-cônjuge varão prestar os alimentos ao ex-cônjuge virago, na modalidade de fornecimento de plano de saúde, desde que observadas as regras do empregador e do plano de saúde, o que não ocorreu.

Desta forma, deve ser aplicada a Cláusula Décima Terceira, devendo o cônjuge varão custear um plano de saúde com cobertura equivalente.

Expeça-se o ofício requerido às fls. 164, para a PASBC.

O ofício deverá ser protocolado pela parte interessada.

Pois bem.

Sabe-se a tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, em Juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que, assim como reconhecido pelo Juízo de origem, o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e análise

do preenchimento dos requisitos para manutenção no Programa de Assistência à Saúde na qualidade de ex-cônjuge.

Ainda, como bem salientado na origem, necessária a efetiva comprovação de dependência econômica em relação ao ex-cônjuge.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.** Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.

5085011-97.2024.4.02.5101

510014877576 .V3